

시정요구 및 권고·통보

1. 제 목 : 연차유급휴가 정산 및 축진을 관리 부적정

2. 관계기관 : ♥♥♥♥실, XXXX병원

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 ◎◎ 및 소속기구 복무관리 담당부서에서 직원에 연차휴가 부여·관리 및 미사용 연차에 대한 정산 업무를 담당하고 있습니다.

나. 연차수당 정산에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제26조, 「임금 및 단체협약 협약서」에 따라 직원이 1년간 80퍼센트 이상 출근한 때에는 15일의 연차휴가를 주고, 미사용 연차휴가에 대해서는 제78조, 「보수규정」 별표 8의 '제수당 산출 기준표'에 따라 12월 중에 연차유급휴가 잔여일수에 대해 정산하여 지급한다고 정하고 있습니다.

[표 1] 제수당 산출 기준표

구 분	산 출 방 법
연 차 수 당	통상임금 × 1 / 209 × 8시간 × 일수

이를 위해 ◎◎ 및 소속기구 복무관리 부서에서는 직원의 미사용 연차유급휴가 수당지급 및 차년도 연차 부여를 위해 매년 12월에 당해연도 연차휴가 사용일수를 정산하고 있습니다.

따라서 ◎◎ 및 소속기구에서는 연차 부여일수에서 사용일수를 차감한 연차 유급휴가의 잔여일수를 정확히 산정하여 당해연도 연차 지급 및 차년도 연차 휴가 부여에 오류가 발생하지 않도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2024년 공단 연차유급휴가 정산내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 ○○ 및 소속기구에서 당해연도 연차휴가 잔여일수 정산 시, 일부 직원에 대해 연차휴가 잔여일수가 잘못 정산되어 연차수당이 과다·과소 지급된 것이 확인되었습니다.

[표 2] 2024년 연차수당 정산 오류내역

연번	사업장 (2024년 기준)	성명	세부사항				확인금액 (원)
			구분	연차휴가 잔여일수	연차수당 지급일수	차이	
1	○○						
2	XXXX병원						
3	XXXX병원						

다. 연차사용 촉진율 관리에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「2024년 연차유급휴가 사용촉진제도 실시(노사-1433, '24.6.21.)」에 「근로자의 휴가권 보장」의 정부정책을 이행하고, 직원의 재충전과 사회·문화적 생활을 지원하기 위해 연차유급휴가 사용촉진제도 실시하고 있으며, 본 제도는 [표 3]과 같이 대상별로 연차유급 촉진율이 적용하고 있습니다.

[표 3] 2024년 연차유급휴가 대상별 사용 촉진율

대 상 별	연차사용 촉진율	
	2023년	2024년
연봉제(1~3급)	30%	70%
일반 직원(연봉제 제외)	30%	50%
교대근무, 진료직체 등(요양보호직 포함)	3개 이상	30%
의사직, 임금피크제, 장기교육자, 시간제전환자, 휴직자, '23.7.1. ~ 입사자(1년 미만), 기타(불가피한 사유)	제외	제외

또한, 「근로기준법」 제61조에 따라 직원 스스로가 사용시기를 정하여 공단에 통보하고, 회사는 사용하지 아니한 휴가의 사용시기를 정하여 직원에게 #개월 전에 서면으로 통보한 후에도 근로자가 휴가를 사용하지 않으면 공단은 그 미사용 연차에 대한 수당을 지급할 의무가 없는 것으로 규정되어 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023~2024년 XXXX병원 연차사용 촉진율을 점검한 결과, 1명(□□과장)만 본인이 직접 작성·서명한 연차유급휴가 사용계획서에서 정한 촉진율 기준(##%, ##일)에 미달하여, 실제 사용일수가 ##%(#일)에 불과한 것으로 확인되었습니다.

또한 XXXX병원 ☎☎부는 「재활센터 건립 등 공사감독 명령 요청(X☎☎-9759, '22.12.28.)」을 근거로 ☎☎부 소속 #명을 2023년 1월 1일부터 공사 준공 완료 시까지 연차유급휴가 사용촉진제도 의무사용 대상에서 제외하도록 협조 요청하였으나, 해당 직원들의 실제 연차사용률을 확인한 결과 [표 4]와 같이 □□과장 #인만 2023~2024년도 대상별 연차촉진율 적용기준에 미달한 것으로 나타났습니다.

[표 4] 2023~2024년 연차유급휴가 촉진율 제외대상 실제 사용률(☎☎부)

성명	직책	2023년		2024년		비고
		대상별 촉진율*	실제 사용률	대상별 촉진율*	실제 사용률	
○○○	☎☎부장					
○○○	□□과장					
○○○	㉠주임					
○○○	㉡담당					
○○○	▼주임					
○○○	▲주임					
○○○	㉢담당					

* 대상별 촉진율 : 연차휴가 사용계획서 기준

** 임금피크제 대상자는 촉진율 대상에서 제외

게다가, 공단 「위임전결사항시행세칙」에 따르면 ○급 이하 직원의 복무관리 (휴가 등)에 관한 사항은 부장 전결 사항이며, 휴가 및 수당 관련 사항은 직원의 근로조건에 직접 영향을 미치는 중요한 사안입니다.

그럼에도 불구하고 연차관리 부서에서는 2023~2024년도 연차사용 촉진율 제출 과정에서 공사 진행 상황, 예상 일정 및 협조 요청 공문 등에 대한 충분한 상황에 대한 이해와 검토가 이루어지지 않아, ○급 이하 직원의 연차사용 촉진율 제출 내역과 실제 연차수당 정산 내역 간 불일치가 발생하였음에도 불구하고 관리부서에서는 이를 확인하지 못한 것을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

XXXX병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■이사는

- ‘대상별 연차유급휴가 촉진율’에 제외 대상에 대한 명확한 기준 수립 등 연차 유급휴가 촉진율 운영에 대한 개선방안을 마련해주시기 바랍니다. (권고)

○ XXXX병원장은

- 과다 지급된 연차수당 ###원(#명)을 환수, 과소 지급된 ###원(#명)을 환급 하여 주시기 바라며, (시정)
- 병원 내 대상별 연차사용 촉진율 기준을 준수될 수 있도록 관리를 철저히 해주시기 바랍니다. (통보)